

MOHD. RAZALI B. IBRAHIM

lawan

ADNAN B. SHAFIEI & 5 YANG LAIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Dr. Mohd. Na'im b. Mokhtar (Pengerusi), Y.A. Tuan Mohd. Amran b. Mat Zain (Panel), Y.A Dato' Mohd. Shukor b. Sabudin (Panel), Pada 27 Ogos 2019 / 26hb. Zulhijjah 1440H]

Kes No. 10000-017-0121-2017

[Rayuan Harta Sepencarian di bawah seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : -

Peguam Syarie Responden 1 : Abdul Razak b. Muhidin daripada Tetuan Razak Muhidin & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan rayuan yang difailkan oleh Perayu, Mohd. Razali b. Ibrahim kerana tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes no. 10100-017-0601-2014 bertarikh 23/10/2017. Keputusan tersebut adalah;-

Mahkamah mengisytiharkan bahawa harta-harta berikut adalah sebagai harta sepencarian di antara Plaintiff (Responden1) dengan si mati iaitu;-

- i. Hartanah di bawah Hak Milik H.S.(D) 71755, PT 38820, Mukim Kajang, Daerah Ulu Langat, Negeri Selangor Darul Ehsan yang dikenali sebagai No. 25, Jalan Impian Gemilang*

1/4, Taman Saujana Impian 43000 Kajang Selangor dengan kadar 50% bahagian Plaintiff dan 50% bagi Si Mati; dan

ii. Saham-saham Amanah Saham Bumiputra (ASB) di bawah No. Ahli 152470328. Plaintiff adalah berhak sebanyak RM 10,000.00 dari nilai ASB tersebut dan lebih hendaklah dibahagikan secara faraid.

- [2] Sebelum itu, pada 26/11/2014 Responden 1, Adnan b. Shafiei telah memfailkan satu tuntutan harta sepencarian berkaitan harta-harta yang diperolehinya semasa dalam perkahwinan dengan isterinya (Si Mati), Fabillah bt. Ibrahim. Responden telah menamakan Perayu sebagai Defendan 2 dan adik beradik Si Mati yang lain sebagai Defendan-Defendan 1, 3, 4, 5 dan 6 (Responden-Responden 2-6 dalam kes rayuan ini).
- [3] Di dalam rayuan ini, Responden-Responden 1, 2, 4, 5 dan 6 telah menerima dokumen berkaitan rayuan ini sebagaimana dibuktikan melalui affidavit penyampaian yang diikrarkan oleh Perayu bertarikh 6/11/2017 di hal. 375-391 Rekod Rayuan. Responden 3 pula telah meninggal dunia pada 30/10/2015. Responden-Responden 2, 4, 5 dan 6 telah tidak hadir sepanjang prosiding dan tidak memberikan apa-apa maklumbalas berkenaan kes rayuan Perayu ini.
- [4] Hujah Bertulis Perayu telah difailkan pada 12/7/2018, Hujah Bertulis Responden pada 13/8/2018 dan Hujah Balas Perayu pada 4/10/2018.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

- [5] Di dalam rayuan ini, Perayu telah memplidkan 5 Alasan Rayuan sebagaimana di hal.392-398 Rekod Rayuan. Berdasarkan Notis Rayuan,

Alasan Rayuan dan penghujahan kedua-dua pihak, Kami berpendapat hanya satu isu sahaja yang perlu diputuskan dalam rayuan ini iaitu **sama ada Mahkamah berbidangkuasa untuk mendengar, membicara dan memutuskan tuntutan harta sepencarian yang difailkan selepas kematian salah satu pihak daripada perkahwinan.**

- [6] Perayu berhujah bahawa YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf apabila mendengar dan memutuskan tuntutan harta sepencarian yang difailkan Responden 1 kerana tidak mempunyai bidangkuasa berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) 2003 [EUUKIS2003]. Perayu berhujah Mahkamah hanya mempunyai kuasa untuk memerintahkan harta sepencarian apabila membenarkan lafaz talak atau apabila membuat satu perintah perceraian sahaja sedangkan dalam kes tersebut tiada sebarang perintah berkaitan talak dan cerai kerana Responden 1 dan Si Mati bercerai mati. Oleh itu, keputusan YA Hakim Bicara adalah salah dan tidak sah.
- [7] Responden pula berhujah bahawa tuntutan Responden 1 di Mahkamah Tinggi Syariah bukan sahaja merujuk kepada seksyen 122 EUUKIS 2003 sahaja bahkan dibuat dibawah kuasa yang diberikan di bawah seksyen 61(ii) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003[EP AIS 2003] iaitu berkenaan kuasa untuk memutuskan perkara-perkara berkaitan dengan pemilikan dan pelupusan harta yang ada hubungan dengan pernikahan atau perceraian orang-orang Islam di Selangor.
- [8] Responden juga telah mengemukakan dan merujuk kepada beberapa otoriti kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah-Mahkamah Syariah di Malaysia bahawa salah satu pihak yang bercerai mati boleh menuntut harta sepencarian di Mahkamah antaranya kes-kes *Wan Chik Wan Kadir lwn. Esah Zakaria & 5 Yang Lain [2006] JH22(2)235, Hajjah Saudah*

bt. Che Mamat lwn. Hanafi b. Daud & Lain-Lain [1991] JH8(1)66, Awang b. Abdul Rahman lwn. Shamsudin b. Awang & Seorang Lagi [1997] JH 11(1)193 dan Bunga bt. Ibarim lwn. Ila@Zila bt. Abdullah [1994]JH9(2) 198.

- [9] Kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan penghujahan kedua-dua pihak dan mendapati bahawa isu berkaitan bidangkuasa Mahkamah Tinggi Syariah untuk mendengar dan memutuskan tuntutan harta sepencarian akibat dari perceraian mati merupakan satu isu yang telah lama diselesaikan.
- [10] Harta sepencarian merupakan harta eksklusif suami dan isteri yang diperolehi semasa ikatan perkahwinan berkuatkuasa. Seksyen 2 (1) EUUKIS 2003 mentafsirkan bahawa harta sepencarian ertinya harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Kami tidak berhasrat untuk mengulas lanjut berkaitan definisi dan konsep harta sepencarian ini kerana ianya telah banyak diulas dalam penghakiman-penhakiman Mahkamah sebelum ini.
- [11] Kuasa asal Mahkamah Tinggi Syariah untuk memutuskan tuntutan harta sepencarian ini telah diberikan oleh EPAIS 2003 di bawah seksyen 61(3)(b)(iv) yang memperuntukkan seperti berikut;-

(3) Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah—

(a)

(b) dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu adalah orang Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubungan dengan—

(i)

(iv) *pembahagian atau tuntutan harta sepencarian;*

[12] Terdapat dua peruntukan khusus di dalam EUUKIS2003 berkaitan tuntutan harta sepencarian iaitu di bawah seksyen 122 dan juga seksyen 23. Seksyen 122 (1) dan (3) memberikan kuasa kepada Mahkamah untuk memutuskan tuntutan harta sepencarian apabila membenarkan lafaz talak atau apabila membuat satu perintah perceraian. Berikut adalah peruntukan seksyen 122(1) dan (3) tersebut;

(1) Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(2)

(3) Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara mereka atau

supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

- [13] Manakala seksyen 23(10)(b) pula memberikan kuasa kepada Mahkamah untuk memerintahkan pembahagian harta sepencarian apabila meluluskan satu permohonan poligami. Berikut adalah seksyen tersebut;

(10) Tiap-tiap Mahkamah yang memberi kebenaran atau memerintahkan supaya perkahwinan itu didaftarkan di bawah seksyen ini, hendaklah mempunyai kuasa atas permohonan mana-mana pihak kepada perkahwinan—

(a)

(b) untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang telah diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagikan.

- [14] Namun begitu, peruntukkan secara khusus berkenaan tuntutan harta sepencarian selepas kematian salah satu pihak daripada perkahwinan tidak diperuntukkan secara jelas dalam EUUKIS2003. Isu ini lah yang telah diujahkan oleh Perayu di dalam rayuan ini. Adakah dengan tiadanya peruntukkan khusus dalam EUUKIS 2003 menyebabkan tiadanya bidangkuasa Mahkamah Tinggi Syariah untuk membicara dan memutuskan tuntutan tersebut?

- [15] Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 5 Tahun 2003 [AA5/2003] telah menyatakan bahawa masa tuntutan harta sepencarian ini boleh dibuat sama ada semasa tuntutan penceraian, selepas penceraian atau selepas

kematian. Berdasarkan AA5/2003, tuntutan harta sepencarian boleh dibuat selepas kematian pihak-ihak dengan merujuk kepada kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Berikut adalah AA5/2003 tersebut;-

***Arahan Amalan No. 5 Tahun 2003
Masa Dbolehkan Membuat Tuntutan Harta Sepencarian***

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil 4 Tahun 2003 pada 22-24hb Ogos 2003 bersamaan 24-26 Jamadilakhir 1424H di Shah Alam, Selangor telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung dengan masa membuat tuntutan harta sepencarian dibolehkan sama ada semasa tuntutan perceraian atau selepas perceraian ataupun selepas kematian mana-mana pihak. Mahkamah dalam hal ini boleh menerima mana-mana tuntutan harta sepencarian yang dibuat selepas kematian manamana pihak dalam tuntutan tersebut dan rujukan hendaklah dibuat kepada mana-mana kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah yang lebih tinggi.

Arahan amalan ini berkuatkuasa mulai 1 November 2003.

- [16] Kami juga mendapati bahawa di Negeri Selangor telah ada satu fatwa yang menjelaskan bahawa jika berlaku kematian, maka pihak yang hidup boleh memohon pengisytiharan harta sepencarian sebelum harta itu menjadi harta pusaka. Fatwa tersebut telahpun diwartakan pada 23/6/2005 dan ~~ianya mengikat orang Islam dan juga Mahkamah di Negeri Selangor~~ sesuai dengan seksyen 49 EPAIS 2003. Berikut kami perturunkan fatwa tersebut dan juga seksyen 49 EPAIS 2003;

**ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM
(NEGERI SELANGOR) 2003**

FATWA DI BAWAH SEKSYEN 47

MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadual dan disiarkan menurut subseksyen 48(6) Enakmen itu.

**HARTA SEPENCARIAN SELEPAS KEMATIAN SALAH SATU PIHAK
DALAM PERKAHWINAN DI NEGERI SELANGOR**

- 1. Harta sepencarian selepas kematian salah satu pihak dalam perkahwinan di Negeri Selangor boleh dibahagikan kepada suami atau isteri sebelum difaraidkan termasuk setelah dilepaskan tanggungan si mati.*
- 2. Pembahagian harta sepencarian tersebut hendaklah diberikan mengikut takat sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung dari kedua-dua belah pihak.*
- 3. Persetujuan pembahagian hendaklah dibuat melalui perintah mahkamah.*

*Bertarikh 18 April 2005 Dated 18 April 2005
[Mufti Sel. 500-2 Jld. 2; PU. Sel. AGM. 0007. Jld. 2]*

Dengan Titah Perintah/By Command

DATO' SETIA HAJI MOHD TAMYES BIN ABD WAHID
*Pengerusi Jawatankuasa Fatwa Selangor/
Chairman of the Fatwa Committee of Selangor*

Seksyen 49. Fatwa yang disiarkan dalam Warta adalah mengikat.

(1) Apabila disiarkan dalam Warta, sesuatu fatwa hendaklah mengikat tiap-tiap orang Islam yang berada di Negeri Selangor sebagai ajaran agamanya dan hendaklah menjadi kewajipannya di sisi agama Islam untuk mematuhi dan berpegang dengan fatwa itu, melainkan jika dia dibenarkan oleh Hukum Syarak untuk tidak

mengikut fatwa itu dalam perkara-perkara amalan peribadi.

(2) Sesuatu fatwa hendaklah diiktiraf oleh semua Mahkamah di dalam Negeri Selangor tentang semua perkara yang dinyatakan dalamnya.

- [17] Kewujudan bidangkuasa Mahkamah Tinggi Syariah untuk membicara dan memutuskan tuntutan harta sepencarian akibat dari cerai mati adalah sesuai dengan nas di dalam *Kitab al-Umm*, oleh Imam al-Syafie, *Bait al-Afkar al-Dawliyyah*, hal.947 yang menyatakan;-

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ سَاكِنَانِ،
وَقَدْ افْتَرَقَا أَوْ لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ مَاتَا أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا، فَاخْتَلَفَ وَرَثَتُهُمَا
أَوْ وَرَثَةُ أَحَدِهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَذَلِكَ كُلُّهُ سَوَاءٌ

“Al-Rabii’ bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Imam Syafie RA berkata : Apabila berlaku pertelingkahan antara seorang lelaki dan seorang perempuan terhadap mata benda atau perkakas rumah yang mana kedua mereka mendiami rumah berkenaan, kerana mereka berpisah (bercerai), atau sekalipun tidak berpisah, atau kedua suami isteri itu meninggal dunia, atau salah seorang daripada mereka meninggal dunia, berlaku pertelingkahan di antara waris kepada kedua-dua pihak atau pertelingkahan oleh waris kepada salah satu dari kedua pihak itu selepas kematiannya, maka kedudukan cara penyelesaiannya adalah serupa.”

- [18] Di dalam kes *Rehanah bt. Mohd Dom lwn Zainal Abidin b. Yusof [2013] JH36(1)80*, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor telah memutuskan rayuan yang dibuat oleh Perayu kerana tidak berpuashati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang memerintahkan pembahagian harta sepencarian antara Perayu dan arwah suaminya. Di Mahkamah Tinggi Syariah, Perayu telah membuat tuntutan harta sepencarian selepas kematian suaminya dengan menamakan ipar-iparnya sebagai Defendan. Kes *Rehanah bt. Mohd. Dom* ini adalah sama dengan kes yang dirayu dihadapan Mahkamah ini di mana di mana salah satu pihak daripada perkahwinan telah menuntut pembahagian harta sepencarian setelah kematian pasangannya.
- [19] Kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa kes-kes *Wan Chik Wan Kadir lwn. Esah Zakaria & 5 Yang Lain [2006] JH22(2)235*, *Hajjah Saudah bt. Che Mamat lwn. Hanafi b. Daud & Lain-Lain [1991] JH8(1)66*, *Awang b. Abdul Rahman lwn. Shamsudin b. Awang & Seorang Lagi [1997] JH 11(1)193* dan *Bunga bt. Ibarim lwn. Ila@Zila bt. Abdullah [1994] JH9(2) 198* merupakan autoriti yang telah memberikan panduan bahawa Mahkamah Syariah mempunyai bidangkuasa untuk memutuskan tuntutan harta sepencarian akibat dari perceraian mati pihak-pihak kepada sesuatu perkahwinan.
- [20] Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, Kami berpuashati bahawa Perayu telah gagal menunjukkan kekhilfan YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah dan rayuan Perayu ini adalah tidak bermerit. Kami juga membenarkan kos diberikan kepada Responden 1 akibat daripada pemfailan kes rayuan yang tidak bermerit ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan penghujahan kedua-dua pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan dan memerintahkan sebagaimana yang berikut:-

- 1) Rayuan Perayu adalah ditolak dengan kos kepada Responden 1 sebanyak RM 3,000.00.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



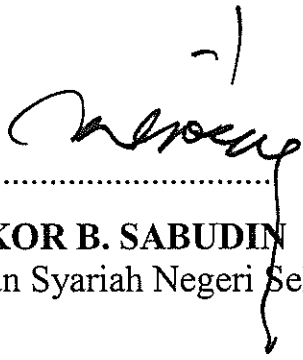
.....
1. YAA DATO' DR. MOHD. NA'IM B. MOKHTAR
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. Y.A. TUAN MOHD. AMRAN B. MAT ZAIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
3. Y.A. DATO' MOHD. SHUKOR B. SABUDIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



Handwritten text or signature in the lower center of the page.

Small handwritten mark or signature at the bottom center.